

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2721/2533	นายศิริ แจ้งจันทร์	โจทก์
	นายอุทัย อ้วนสอาด กับพวก	จำเลย
	นายอุทัย อ้วนสอาด ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางเพชร อ้วนสอาด ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีเหตุผลทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 131)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 71,250 บาทแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนก็ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน กับให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 60,000 บาท ตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่กรรมนางวิลาวัลย์ดวงผัดในฐานะบุตรของนายศิริ แจ้งจันทร์ ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 126,125)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
110,115)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-จรัส อุดมวรชาติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ